37회 단원별모의고사특강 부동산공법(2차) 3주차

네이버밴드-이석규의 명작공법

날짜	7월 17일	문제수	30문제	시험시간	40분	성명	

3주차 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률-3

[1] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역 및 지구단위계획에 관한 다음 설명 중 올바른 것은?

① '지구단위계획'이라 함은 도시·군계획 수립대상 지역 안의 일부에 대하여 토지이용을 합리화하고 그 기능을 증진시키며 미관을 개선하고 양호한 환경을 확보하며, 당해 지역을 체계적·계획적으로 관리하기 위하여 수립하는 도시·군기본계획을 말한다.

② 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 택지개발지구 등에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.

③ 자연환경보전지역에 지역에 지정된 관광·휴양개발진흥지구는 지구단위계획구역으로 지정될 수 없다.

④ 시가화조정구역 및 개발제한구역에서 해제되는 지역으로서 그 면적이 30만제곱미터 이상인 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.

⑤ 지구단위계획구역(도시지역 외에 지정하는 경우로 한정한다)에서는 지구단위계획으로 당해 용도지역 또는 개발진흥지구에 적용되는 건폐율의 40% 및 용적률의 100% 이내에서 건폐율 및 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

[2] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 해당 시장 또는 군수가 직접 결정한다.

② 도시지역 외의 지역으로서 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 행위 제한 등을 지구단위계획으로 대체하려는 지역은 지구단위계획구역으로 지정될 수 있다.

③ 도시지역 외에서 지정되는 지구단위계획구역에서는 지구단위계획으로 당해 용도지역 또는 개발진흥지구에 적용되는 건폐율의 150퍼센트 및 용적률의 200% 이내에서 건폐율 및 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

④ 농림지역에 위치한 산업·유통개발진흥지구는 지구단위계획구역으로 지정할 수 있는 대상지역에 포함되지 않는다.

⑤ 국토교통부장관은 「도시개발법」에 따라 지정된 도시개발구역의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

[3] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역 및 지구단위계획에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 도시지역 내 지구단위계획구역의 지정목적이 한옥마을을 보존하고자 하는 경우 지구단위계획으로 주차장법에 의한 주차장 설치기준을 100퍼센트까지 완화하여 적용할 수 있다.

② 주민은 도시·군관리계획의 입안권자에게 지구단위계획의 변경에 관한 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.

③ 관광진흥법에 따라 지정된 관광단지의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

④ 지구단위계획구역 안에서는 지구단위계획으로 건축물의 용도·종류 및 규모 등을 완화하여 적용할 수 있다.

⑤ 지구단위계획구역이 결정·고시된 날로부터 5년 이내에 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면 그 5년이 되는 날의 다음 날에 그 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 그 효력을 잃는다.

[4] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획 및 지구단위계획구역에 관한 설명으로 올바른 것은?

① 주민은 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 도시·군관리계획을 예외적으로 입안할 수 있다. 이 경우 국·공유지를 제외한 대상 토지 면적의 3분의 2 이상의 토지소유자의 동의를 얻어야 한다.

② 개발제한구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.

③ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 해당 시장 또는 군수의 신청으로 도지사가 결정한다.

④ 지구단위계획의 수립기준은 시장·군수도 정할 수 있다.

⑤ 지구단위계획구역에서 건축물(일정 기간 내 철거가 예상되는 경우 등 대통령령으로 정하는 가설건축물은 제외한다)을 건축 또는 용도변경하거나 공작물을 설치하려면 그 지구단위계획에 맞게 하여야 한다.

[5] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획 등에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 지구단위계획은 도로, 상하수도 등 대통령령으로 정하는 도시·군계획시설의 처리·공급 및 수용능력이 지구단위계획구역에 있는 건축물의 연면적, 수용인구 등 개발밀도와 적절한 조화를 이룰 수 있도록 하여야 한다.

② 시가화조정구역 또는 공원에서 해제되는 지역으로서 그 면적이 30만㎡ 이상인 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.

③ 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정의 고시일부터 3년 이내에 그 지구단위계획구역에 관한 지구단위계획이 결정·고시되지 아니하면 그 3년이 되는 날의 다음날에 그 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 효력을 잃는다.

④ 지구단위계획수립시에는 건축물의 용도제한, 건축물의 배치·형태·색채 또는 건축선에 관한 계획은 반드시 포함하여 수립하여야 한다.

⑤ 지구단위계획구역 및 지구단위계획은 도시·군관리계획으로 결정한다.

[6] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 반드시 지구단위계획구역으로 지정해야 하는 지역에 해당하지 않는 것은? (단, 당해 지역에 토지 이용과 건축에 관한 계획이 수립되어 있는 경우가 아님)

① 개발제한구역·도시자연공원구역·시가화조정구역 또는 공원에서 해제되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역

② 정비구역 등에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역

③ 도시지역의 체계적·계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역으로서 녹지지역에서 주거지역으로 변경되는 지역 중 그 면적이 30만제곱미터 이상인 지역

④ 도시지역의 체계적·계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역으로서 녹지지역에서 공업지역으로 변경되는 지역 중 그 면적이 30만제곱미터 이상인 지역

⑤ 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 지정된 정비구역에서 시행되는 사업이 끝난 후 10년이 지난 지역

[7] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 지구단위계획구역에서는 지구단위계획으로 법 제76조의 규정에 의한 건축물의 용도·종류 및 규모 등을 완화하여 적용할 수 있다. 다만, 개발진흥지구(계획관리지역에 지정된 개발진흥지구를 제외한다)에 지정된 지구단위계획구역에 대하여는 아파트 및 연립주택은 허용되지 아니한다.

② 용도지구로 지정된 지역에 대하여는 지구단위계획구역을 지정할 수 없다.

③ 지구단위계획구역 안에서는 「건축법」에 의한 대지분할제한의 규정을 완화하여 적용할 수 있다.

④ 도시자연공원구역에서 해제되는 구역으로서 면적이 30만㎡ 이상인 지역은 지구단위계획구역으로 지정하여야 한다.

⑤ 도시지역 외의 지역에 지정된 지구단위계획구역 안에서는 지구단위계획으로 당해 용도지역 또는 개발진흥지구에 적용되는 건폐율은 200% 및 용적률의 150% 이내에서 완화하여 적용할 수 있다.

[8] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지구단위계획구역의 지정목적을 이루기 위하여 지구단위계획에 반드시 포함되어야 하는 것만 고른 것은?

㉠ 용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항
㉡ 기존의 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 대체하는 사항
㉢ 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모
㉣ 도로로 둘러싸인 일단의 지역 또는 계획적인 개발·정비를 위하여 구획된 일단의 토지의 규모와 조성계획
㉤ 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도
㉥ 건축물의 배치·형태·색채 또는 건축선에 관한 계획
㉦ 환경관리계획 또는 경관계획
㉧ 교통처리계획

① ㉠ - ㉤ ② ㉡ - ㉤ ③ ㉢ - ㉤
④ ㉢ - ㉣ ⑤ ㉤ - ㉧

[9] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 일반상업지역 내의 지구단위계획구역에서 건폐율이 60%이고 대지면적이 800㎡인 부지에 건축물을 건축하려는 자가 그 부지 중 200㎡를 공공시설의 부지로 제공하는 경우, 지구단위계획으로 완화하여 적용할 수 있는 건폐율의 최대한도(%)는 얼마인가? (단, 조례는 고려하지 않으며, 건축주가 용도폐지되는 공공시설을 무상양수 받을 경우가 아님)

① 60 ② 65 ③ 70
④ 75 ⑤ 80

[10] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 생산관리지역 내 산업·유통개발진흥지구로 지정된 곳에 지구단위계획구역으로 지정하면 최대한 완화하여 적용되는 건폐율 및 용적률은 얼마까지 가능한가? (단, 기타 다른 조건은 고려하지 않는다)

① 건폐율 40퍼센트, 용적률 160퍼센트
② 건폐율 40퍼센트, 용적률 150퍼센트
③ 건폐율 60퍼센트, 용적률 200퍼센트
④ 건폐율 70퍼센트, 용적률 220퍼센트
⑤ 건폐율 80퍼센트, 용적률 240퍼센트

[11] 다음 중 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 개발행위허가를 받아야 하는 행위는 모두 몇 개인가?

㉠ 조성이 완료된 기존 대지에서 건축물 기타 공작물의 설치를 위한 토지의 형질변경(성토, 절토는 제외)
㉡ 농림지역 안에서의 농림어업용 비닐하우스
㉢ 도시지역 외의 지역에서 무게가 150톤 이하, 부피가 150m³ 이하, 수평투영면적이 150m² 이하인 공작물의 설치
㉣ 도시개발사업에 의한 토지의 형질변경
㉤ 관리지역 안에서 「건축법」 제22조에 따라 사용승인을 받은 건축물의 울타리안(적법한 절차에 의하여 조성된 대지에 한한다)에 위치하지 아니한 토지에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위
㉥ 「건축법」 제57조 제1항의 규정에 의한 분할제한면적 이상으로의 토지의 분할

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

[12] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가 대상 중 토지형질변경의 허가기준면적으로 옳은 것은?

① 주거지역·상업지역 : 3만m² 미만
② 공업지역·관리지역 : 30만m² 미만
③ 농림지역 : 3만m² 미만
④ 보전녹지지역·자연환경보전지역 : 1만m² 미만
⑤ 생산녹지지역·자연녹지지역 : 1만m² 미만

[13] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위의 허가에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 개발행위허가를 받은 사업면적을 5퍼센트 범위 안에서 축소하거나 확장하는 경우에는 별도의 변경허가를 받을 필요가 없다.
② 개발행위허가권자는 개발행위허가의 신청에 대하여 특별한 사유가 없는 한 원칙적으로 30일 이내에 허가 또는 불허가의 처분을 하여야 한다.
③ 개발행위로 인하여 주변의 국가유산 등이 크게 손상될 우려가 있는 지역에 대해서는 최대 5년까지 개발행위허가를 제한할 수 있다.
④ 전·답 사이의 지목변경을 수반하는 경작을 위한 토지의 형질변경은 개발행위허가의 대상이 아니다.
⑤ 행정청이 아닌 자가 개발행위허가를 받아 새로 공공시설을 설치한 경우, 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 전부 무상으로 귀속된다.

[14] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

① 토지 분할에 대해 개발행위허가를 받은 자가 그 개발행위를 마치면 관할 행정청의 준공검사를 받아야 한다.
② 건축물의 건축에 대해 개발행위허가를 받은 후 건축물 연면적을 5퍼센트 범위 안에서 확대하려면 변경허가를 받아야 한다.
③ 개발행위허가를 하는 경우 미리 허가신청자의 의견을 들어 경관 등에 관한 조치를 할 것을 조건으로 허가할 수 있다.
④ 도시·군관리계획의 시행을 위한 「도시개발법」에 따른 도시개발사업에 의해 건축물을 건축하는 경우에는 개발행위허가를 받지 않아도 된다.
⑤ 녹지지역 또는 지구단위계획구역에서 물건을 쌓아놓는 면적이 25제곱미터 이하인 토지에 전체무게 50톤 이하, 전체부피 50세제곱미터 이하로 물건을 쌓아놓는 행위는 개발행위허가를 받지 않아도 된다.

[15] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

① 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위를 허가 하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

② 토지의 일부가 도시·군계획시설로 지형도면고시가 된 당해 토지의 분할은 개발행위허가를 받아야 한다.

③ 국토교통부장관은 개발행위로 인하여 주변의 환경이 크게 오염될 우려가 있는 지역에서 개발행위허가를 제한하고자 하는 경우 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 시·도지사는 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 10년간 개발행위허가를 제한할 수 있다.

⑤ 토지분할을 위한 개발행위허가를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 시·도지사의 준공검사를 받아야 한다.

[16] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가의 제한에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 국토교통부장관, 시·도지사 또는 시장·군수는 도시·군관리계획상 필요하다고 인정되는 일정한 지역에 대하여 개발행위의 허가를 제한할 수 있다.

② 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대한 허가제한기간은 3년 이내이며, 1회에 한하여 3년 이내의 기간 동안 연장할 수 있다.

③ 녹지지역으로서 수목이 집단적으로 자라고 있는 지역에 대하여 개발행위허가를 제한할 수 있다.

④ 지구단위계획구역으로 지정된 지역은 개발행위허가를 최장 5년까지 제한할 수 있다.

⑤ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 개발행위허가를 제한하고자 하는 때에는 대통령령이 정하는 바에 따라 제한지역·제한사유·제한대상행위 및 제한기간을 미리 고시하여야 한다.

[17] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가의 제한에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 개발행위허가를 제한하고자 하는 자가 국토교통부장관 또는 시·도지사인 경우에는 중앙도시계획위원회 또는 시·도 도시계획위원회의 심의 전에 미리 제한하고자 하는 지역을 관할하는 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다.

② 제한하고자 하는 자가 국토교통부장관인 경우에는 중앙도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.

③ 제한기간을 연장하는 경우에는 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 개발행위로 인하여 주변의 국가유산 등이 크게 손상될 우려가 있는 지역에 대해서는 최대 5년까지 개발행위허가를 제한할 수 있다.

⑤ 녹지지역으로 수목이 집단적으로 생육하고 있어 보전할 필요가 있는 지역은 제한기간의 연장이 가능하다.

[18] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위에 따른 공공시설의 귀속에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다.

② 개발행위허가를 받은 자가 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.

③ 새로 설치된 공공시설의 귀속시점은 준공검사를 받은 날이다.

④ 개발행위허가를 받은 자는 개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목을 통지하여야 한다.

⑤ 개발행위허가를 받은 자는 그에게 귀속된 공공시설의 처분으로 인한 수익금을 도시 · 군계획사업 외의 목적에 사용하여서는 아니 된다.

[19] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 주거지역 중 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역은 성장관리계획구역으로 지정할 수 있다.

② 성장관리계획구역 내 보전녹지지역에서는 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 50퍼센트 이하로 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.

③ 성장관리계획구역의 면적을 5퍼센트 이내에서 변경하는 경우 주민과 지방의회의 의견청취를 생략할 수 있다.

④ 군수는 성장관리계획구역의 지정 또는 변경에 관한 공고를 한 때에는 성장관리계획구역안을 30일 이내로 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.

⑤ 성장관리계획구역에서 개발행위 또는 건축물의 용도변경을 하려면 그 성장관리계획에 맞게 하여야 한다.

[20] 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 성장관리계획에 관한 조문의 일부이다.( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

> 성장관리계획구역에서는 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시 · 광역시 · 특별자치도 · 시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
> 1. 계획관리지역 : (ㄱ)퍼센트 이하
> 2. 생산관리지역 · 농림지역 및 자연녹지지역과 생산녹지지역 : (ㄴ)퍼센트 이하

① ㄱ : 30 , ㄴ : 20 ② ㄱ : 30 , ㄴ : 30
③ ㄱ : 50 , ㄴ : 30 ④ ㄱ : 50 , ㄴ : 50
⑤ ㄱ : 60 , ㄴ : 50

[21] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례, 기타 강화·완화조건은 고려하지 않음)

① 시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정할 때에는 도시·군관리계획의 결정으로 하여야 한다.
② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 10년마다 관할 구역 내 수립된 성장관리계획에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 한다.
③ 시장 또는 군수는 상업지역 중 향후 시가화가 예상되는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.
④ 성장관리계획구역 내 농림지역에서는 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.
⑤ 성장관리계획구역 내 생산관리지역에서는 125퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

[22] 다음 중 국토의 계획 및 이용에 관한 법률이 규정하고 있는 개발밀도관리구역에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 개발밀도관리구역이라 함은 개발로 인하여 기반시설이 부족할 것이 예상되거나 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 대상으로 건폐율 또는 용적률을 강화하여 적용하기 위하여 지정하는 구역이다.
② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시지역에서의 개발행위로 인하여 기반시설의 처리·공급 또는 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다.
③ 개발밀도관리구역을 지정 또는 변경하는 경우에는 이를 고시하여야 한다.
④ 개발밀도관리구역 안에서는 그 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도의 50퍼센트의 범위 안에서 용적률을 강화하여 적용한다.
⑤ 개발밀도관리구역을 지정 또는 이를 변경하고자 하는 경우에는 당해 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

[23] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 내용이다. 틀린 것은?

① 개발밀도관리구역의 지정은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장 또는 군수가 도시·군관리계획으로 지정한다.
② 당해 지역의 도로율이 국토교통부령이 정하는 용도지역별 도로율에 20% 이상 미달하는 지역에 지정할 수 있다.
③ 개발밀도관리구역을 지정·변경하고자 할 때는 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
④ 개발밀도관리구역 안에서는 당해 용도지역에 적용되는 용적률의 최대한도 50퍼센트 범위 안에서 강화하여 적용한다.
⑤ 개발밀도관리구역 안의 기반시설의 변화를 주기적으로 검토하여 용적률을 강화 또는 완화 등 필요한 조치를 하여야 한다.

[24] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 기반시설부담구역이 지정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 기반시설설치계획을 수립하여야 하며, 이를 도시·군관리계획에 반영하여야 한다.
② 위 ①의 경우라도 법 제52조 제1항에 따라 지구단위계획을 수립한 경우에는 기반시설설치계획을 수립한 것으로 본다.
③ 청소년수련시설 및 종합의료시설은 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당한다.
④ 기존 건축물을 철거하고 신축하는 건축행위가 기반시설 설치비용의 부과대상이 되는 경우에는 기존 건축물의 건축연면적을 초과하는 건축행위만 부과대상으로 한다.
⑤ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 납부의무자가 국가 또는 지방자치

단체로부터 건축허가를 받은 날부터 2개월 이내에 기반시설설치비용을 부과하여야 하고, 납부의무자는 사용승인신청시까지 이를 내야 한다.

[25] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시장은 기반시설부담구역을 지정 또는 변경하려면 주민의 의견을 들어야 한다.

② 기반시설부담구역의 지정고시일부터 1년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 1년이 되는 날의 다음날에 기반시설부담구역의 지정은 해제된 것으로 본다.

③ 시장은 기반시설설치비용의 관리 및 운용을 위하여 기반시설부담구역별로 특별회계를 설치하여야 한다.

④ 기반시설부담구역에서 150제곱미터의 단독주택으로 증축하는 행위는 기반시설설치비 용의 부과대상이다.

⑤ 공원은 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당한다.

[26] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에서 기반시설설치비용의 산정에 사용되는 건축물별 기반시설유발계수가 높은 것부터 나열한 것은?

㉠ 제2종 근린생활시설	㉡ 종교시설
㉢ 의료시설	㉣ 위락시설

① ㉡ - ㉢ - ㉠ - ㉣ ② ㉢ - ㉠ - ㉣ - ㉡
③ ㉣ - ㉠ - ㉡ - ㉢ ④ ㉣ - ㉡ - ㉢ - ㉠
⑤ ㉣ - ㉢ - ㉡ - ㉠

[27] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역 및 기반시설부담구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 개발밀도관리구역에서는 당해 용도지역에 적용되는 건폐율 또는 용적률을 강화 또는 완화하여 적용할 수 있다.

② 군수가 개발밀도관리구역을 지정하려면 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 도지사의 승인을 받아야 한다.

③ 주거·상업지역에서의 개발행위로 기반시설의 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역은 기반시설부담구역으로 지정할 수 있다.

④ 시장은 기반시설부담구역을 지정하면 기반시설설치계획을 수립하여야 하며, 이를 도시·군관리계획에 반영하여야 한다.

⑤ 기반시설부담구역에서 개발행위를 허가받고자 하는 자에게는 기반시설설치비용을 부과하여야 한다.

[28] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 토지에의 출입 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 도시·군계획에 관한 기초조사를 위해 타인의 토지에 출입하는 행위로 인하여 손실을 입은 자가 있으면, 그 행위자가 손실을 보상하여야 한다.

② 도시·군계획시설사업에 관한 조사를 위하여 필요한 경우 행정청인 도시계획시설사업의 시행자는 허가없이 타인의 토지에 출입할 수 있다.

③ 도시·군계획시설사업에 관한 조사를 위하여 타인의 토지에 출입하려는 자는 시·도지사의 허가를 받아야 하며, 토지의 소유자·점유자 또는 관리인의 동의를 받아야 한다.

④ 도시·군계획시설사업의 시행자는 타인의 토지를 임시통로로 일시사용하는 경우 토지의 소유자·점유자 또는 관리인의 동의를 받을 필요가 없다.

⑤ 일출 전이나 일몰 후에는 그 토지 점유자의 승낙 여부와 관계없이 택지나 담장 또는 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.

[29] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장이 처분을 하고자 하는 때에 청문을 실시하여야 하는 경우는?

① 실시계획인가의 취소

② 도시·군기본계획 승인의 취소

③ 도시·군관리계획의 결정취소

④ 기반시설부담구역의 지정취소

⑤ 광역도시계획의 승인취소

[30] 국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 시범도시사업계획에 포함되어야 하는 사항으로 명시된 것이 아닌 것은?

① 주민참여 등 지역사회와의 협력체계에 관한 사항

② 시범도시사업의 시행에 필요한 국토종합계획 및 광역도시계획의 수정·정비에 관한 사항

③ 시범도시사업의 시행에 필요한 도시·군계획사업에 관한 사항

④ 시범도시사업의 시행에 필요한 재원조달에 관한 사항

⑤ 시범도시사업의 목표·전략·특화발전계획 및 추진체제에 관한 사항

수고하셨습니다.

-명작공법과 함께하는 여러분은 합격입니다-

[부동산공법] 37회 단원별모의고사 특강 - 3주차

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	2	4	5	5	4	1	1	3	4	3
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	1	3	4	1	3	2	1	3	5	3
문항	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	4	2	1	3	4	3	4	2	1	2

(제공-네이버까페 명작공법 http://cafe.naver.com/egongbub / 네이버밴드 공법합격단 https://band.us/@37gongbub)

[1] [정답 및 해설] 2

① '지구단위계획'이라 함은 도시·군계획 수립대상 지역 안의 일부에 대하여 수립하는 도시·군관리계획을 말한다.

③ 관광·휴양개발진흥지구는 도시지역 외의 지역에서는 전부 지구단위계획구역으로 지정될 수 있다.

④ 개발제한구역에서 해제되는 지역은 의무지정대상에 해당하지 아니한다.

⑤ 지구단위계획구역(도시지역 외에 지정하는 경우로 한정한다)에서는 지구단위계획으로 당해 용도지역 또는 개발진흥지구에 적용되는 건폐율의 150% 및 용적률의 200% 이내에서 건폐율 및 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

[2] [정답 및 해설] 4

④ 산업·유통개발진흥지구 및 복합개발진흥지구(주거기능이 포함되지 아니한 경우에 한한다)는 계획관리지역·생산관리지역 또는 농림지역에 위치하는 경우 지구단위계획구역으로 지정될 수 있다.

[3][정답] 5

⑤ 3년이 되는 날의 다음 날에 그 지구단위계획구역의 지정에 관한 도시·군관리계획결정은 그 효력을 잃는다.

[4] [정답 및 해설] 5번

① 주민은 도시·군관리계획의 입안권자에게 지구단위계획의 변경에 관한 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.

② 개발제한구역에서 해제되는 구역 중 계획적인 개발 또는 관리가 필요한 지역은 지구단위계획구역으로 지정될 수 있다. 즉 임의적 지정대상에 해당한다.

③ 시장 또는 군수가 입안한 지구단위계획의 수립·변경에 관한 도시·군관리계획은 해당 시장 또는 군수가 직접 결정한다.

④ 지구단위계획의 수립기준은 국토교통부장관이 정한다.

[5] [정답 및 해설] 4

④ 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모 및 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도 등에 관한 내용이 의무적 포함사유에 해당한다. 즉 건축선에 관한 내용은 반드시 포함할 내용에 해당하지 않는다.

[6] [정답] 1

①은 의무적 지정대상에 해당하지 않는다.

[7] [정답 및 해설] 1

② 용도지구로 지정된 지역의 전부 또는 일부에 대하여 지구단위계획구역을 지정할 수 있다.

③ 대지분할제한에 관한 규정은 완화대상이 아니다.

④ 도시자연공원구역에서 해제되는 곳은 의무적 지정대상에 해당하지 않는다.

⑤ 건폐율은 150% 및 용적률의 200% 이내에서 완화하여 적용할 수 있다.

[8] [정답] 3

③ ㉢, ㉤은 지구단위계획에 의무적으로 포함되어야 할 사항이다.

[9] [정답] 4

④ 지구단위계획구역(도시지역 내에 지정하는 경우로 한정한다)에서 건축물을 건축하려는 자가 그 대지의 일부를 공공시설 또는 기반시설 중 학교와 해당 시·도 또는 대도시의 도시·군계획조례로 정하는 기반시설("공공시설등")의 부지로 제공하거나 공공시설등을 설치하여 제공하는 경우에는 법 제52조 제3항에 따라 그 건축물에 대하여 지구단위계획으로 다음의 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.

※ 완화할 수 있는 건폐율 = 해당 용도지역에 적용되는 건폐율× [1+공공시설등의 부지로 제공하는 면적(공공시설등의 부지를 제공하는 자가 법 제65조 제2항에 따라 용도가 폐지되는 공공시설을 무상으로 양수받은 경우에는 그 양수받은 부지면적을 빼고 산정한다)÷원래의 대지면적] 이내

따라서 60%×[1+200㎡÷800㎡] = 75%

[10] [정답] 3

③ 도시지역 외의 지구단위계획구역에서 완화하여 적용되는 건폐율 및 용적률은 당해 용도지역 또는 개발진흥지

구에 적용되는 건폐율의 150퍼센트 및 용적률의 200퍼센트 이내에서 완화할 수 있다. 따라서 40퍼센트 × 1.5배 = 60퍼센트, 100퍼센트 × 2배 = 200퍼센트이다.

[11] [정답] 1

㉤ 녹지지역·관리지역 또는 자연환경보전지역 안에서 「건축법」 제22조에 따라 사용승인을 받은 건축물의 울타리 안(적법한 절차에 의하여 조성된 대지에 한한다)에 위치하지 아니한 토지에 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위는 개발행위허가를 받아야 한다.

[12] [정답] 3

① 주거지역·상업지역 : 1만m² 미만
② 공업지역·관리지역 : 3만m² 미만
④ 보전녹지지역·자연환경보전지역 : 5천m² 미만
⑤ 생산녹지지역·자연녹지지역 : 1만m² 미만

[13] [정답] 4

① 개발행위허가를 받은 사업면적을 5퍼센트 범위 안에서 축소하는 경우에는 별도의 변경허가를 받을 필요가 없다. 하지만, 확장하는 경우에는 변경허가를 받아야 한다.
② 15일 이내라야 한다.
③ 개발행위로 인하여 주변의 문화재 등이 크게 손상될 우려가 있는 지역에 대해서는 최대 3년까지 개발행위허가를 제한할 수 있다.
⑤ 행정청이 아닌 자가 개발행위허가를 받아 새로 공공시설을 설치한 경우, 종래의 공공시설은 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다.

[14] [정답 및 해설] 1

① 다음의 행위에 대한 개발행위허가를 받은 자는 그 개발행위를 마치면 국토교통부령이 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 준공검사를 받아야 한다. 다만, 법 제56조 제1항 제1호의 행위(건축물의 건축 또는 공작물의 설치)에 대하여 「건축법」 제22조의 규정에 의한 건축물의 사용승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

> ㉠ 건축물의 건축 또는 공작물의 설치
> ㉡ 토지의 형질변경(경작을 위한 토지의 형질변경을 제외한다)
> ㉢ 토석채취
> ※ 따라서 물건을 1월 이상 쌓아놓는 행위나 토지의 분할 행위인 경우에는 준공검사 대상에 해당하지 아니한다.

[15] [정답] 3

① 지구단위계획 또는 성장관리방안을 수립한 지역에서 하는 개발행위나 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 산림사업 및 「사방사업법」에 따른 사방사업을 위한 개발행위는 중앙도시계획위원회와 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 아니한다.
② 토지의 일부가 도시·군계획시설로 지형도면고시가 된 당해 토지의 분할은 개발행위허가대상에 해당하지 아니한다.
④ 시·도지사는 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 5년간 개발행위허가를 제한할 수 있다.
⑤ 토지분할은 준공검사 대상에 해당하지 아니한다.

[16] [정답 및 해설] 2

② 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대한 허가제한기간은 3년 이내이며, 1회에 한하여 2년 이내의 기간 동안 연장할 수 있다.

[17] [정답 및 해설] 1번

② 제한하고자 하는 자가 국토교통부장관인 경우에는 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
③ 제한기간을 연장하는 경우 1회에 한하여 2년 이내로 연장이 가능하다.
④ 개발행위로 인하여 주변의 국가유산 등이 크게 손상될 우려가 있는 지역에 대해서는 최대 3년까지 개발행위허가를 제한할 수 있다.즉 연장이 불가능하다.
⑤ 녹지지역으로 수목이 집단적으로 생육하고 있어 보전할 필요가 있는 지역은 제한기간의 연장이 불가능하다.

[18] [정답] 3

[개발행위에 따른 공공시설의 귀속]
1. 행정청인 경우(절대적 무상귀속)
⑴ 공공시설의 귀속
개발행위허가(다른 법률에 따라 개발행위허가가 의제되는 협의를 거친 인가·허가·승인 등을 포함한다)를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다(법 제65조 제1항).
⑵ 공공시설의 귀속시기
개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자는 개발행위가 끝나 준공검사를 마친 때에는 해당 시설의 관리청에 공공시설의 종류와 토지의 세목(細目)을 통지하여야 한다. 이 경우 공공시설은 그 통지한 날에 해당 시설을 관리할 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속된 것으로 본다
2. 비행정청인 경우(상대적 무상귀속)
⑴ 공공시설의 귀속

개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다

⑵ 공공시설의 귀속시기

개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자는 관리청에 귀속되거나 그에게 양도될 공공시설에 관하여 개발행위가 끝나기 전에 그 시설의 관리청에 그 종류와 토지의 세목을 통지하여야 하고, 준공검사를 한 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 그 내용을 해당 시설의 관리청에 통보하여야 한다. 이 경우 공공시설은 준공검사를 받음으로써 그 시설을 관리할 관리청과 개발행위허가를 받은 자에게 각각 귀속되거나 양도된 것으로 본다

[19] [정답] 5

① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역을 대상으로 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.

② 성장관리계획구역 내 보전녹지지역에서는 건폐율을 완화하여 적용할 수 없다.

③ 성장관리계획구역의 면적을 10퍼센트 이내에서 변경하는 경우(성장관리계획구역을 변경하는 부분에 둘 이상의 읍·면 또는 동의 일부 또는 전부가 포함된 경우에는 해당 읍·면 또는 동 단위로 구분된 지역의 면적을 각각 10퍼센트 이내에서 변경하는 경우로 한정한다)에는 주민과 지방의회의 의견청취를 생략할 수 있다.

④ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하거나 이를 변경하려면 성장관리계획구역안을 14일 이상 일반이 열람할 수 있도록 하여 미리 주민의 의견을 들은 후 해당 지방의회의 의견을 들어야 하며, 관계 행정기관과의 협의 및 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

[20] [정답] 3

③ 성장관리계획구역에서는 제77조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다

㉠ 계획관리지역: 50퍼센트 이하 ㉡ 생산관리지역·농림지역 및 자연녹지지역과 생산녹지지역: 30퍼센트 이하

[21] [정답] 4

① 성장관리계획구역을 지정할 때에는 도시·군관리계획의 결정절차와는 관계가 없다.

② 5년 마다 타당한지 전반적으로 재검토하여야 한다.

③ 주거지역, 상업지역, 공업지역은 성장관리계획구역을 지정할 수 없다.

⑤ 성장관리계획구역 내 계획관리지역에서는 125퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

[22] [정답] 2

② 도시지역 중 주거지역, 상업지역, 공업지역을 대상으로 지정하게 된다.

[23] [정답] 1

① 개발밀도관리구역의 지정권자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사, 시장 또는 군수이고, 도시·군관리계획과는 관련이 없다.

[24] [정답 및 해설] 3

③ 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설은 다음과 같다.

㉠ 도로(인근의 간선도로로부터 기반시설부담구역까지의 진입도로를 포함한다) ㉡ 공원 ㉢ 녹지 ㉣ 학교(「고등교육법」에 따른 다음의 학교는 제외한다) ·대학 ·산업대학 ·교육대학 ·전문대학 ·방송대학·통신대학·방송통신대학 및 사이버대학(이하 “원격대학”이라 한다) ·기술대학 ㉤ 수도(인근의 수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 수도를 포함한다) ㉥ 하수도(인근의 하수도로부터 기반시설부담구역까지 연결하는 하수도를 포함한다) ㉦ 폐기물처리 및 재활용시설 ㉧ 그 밖에 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 법 제68조제2항 단서에 따른 기반시설부담계획에서 정하는 시설

[25] [정답] 4

④ 기반시설부담구역 안에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위는 단독주택 및 숙박시설 등 「건축법」에 의한 건축물로서 200㎡(기존 건축물의 연면적을 포함한다)를 초과하는 건축물의 신·증축 행위로 한다.

[26] [정답] 3

㉣ 위락시설의 기반시설유발계수는 2.1, ㉠ 제2종 근린생활시설의 기반시설유발계수는 1.6, ㉡ 종교시설의 기반시설유발계수는 1.4, ㉢ 의료시설의 기반시설유발계수는 0.9

[27] [정답] 4

① 개발밀도관리구역에서는 당해 용도지역에 적용되는 건폐율 또는 용적률을 강화하여 적용할 수 있다.

② 군수가 개발밀도관리구역을 지정하는 경우 도지사의 승인을 받을 필요가 없다.

③ 주거·상업지역에서의 개발행위로 기반시설의 수용능력이 부족할 것으로 예상되는 지역 중 기반시설의 설치가 곤란한 지역은 개발밀도관리구역으로 지정할 수 있다.

⑤ 기반시설부담구역 안에서 기반시설설치비용의 부과대상인 건축행위는 단독주택 및 숙박시설 등 「건축법」에 의한 건축물로서 200㎡(기존 건축물의 연면적을 포함한다)를 초과하는 건축물의 신·증축 행위로 한다. 다만, 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 기존 건축물의 건축연면적을 초과하는 건축행위에 대하여만 부과대상으로 한다. 따라서 개발행위허가를 받고자 하는 자는 기반시설설치비용의 부과대상에 해당하지 않는다.

[28] [정답] 2

②③ 비행정청인 시행자가 타인의 토지에 출입하고자 하는 경우에는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 하며, 출입하고자 하는 날의 7일 전까지 당해 토지의 소유자·점유자 또는 관리인에게 그 일시와 장소를 알려야 한다. 즉, 행정청인 시행자는 허가없이 출입할 수 있다.

① 타인 토지의 출입 등의 행위로 인하여 손실을 입은 자가 있으면 그 행위자가 속한 행정청이나 도시·군계획시설사업의 시행자가 그 손실을 보상하여야 한다.

④ 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시사용하거나 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경 또는 제거하려는 자는 토지의 소유자·점유자 또는 관리인의 동의를 받아야 한다.

⑤ 일출 전이나 일몰 후에는 그 토지 점유자의 승낙 없이 택지나 담장 또는 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.

2. 위 1.에 따라 타인의 토지에 출입하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 하며, 출입하려는 날의 7일 전까지 그 토지의 소유자·점유자 또는 관리인에게 그 일시와 장소를 알려야 한다. 다만, 행정청인 도시·군계획시설사업의 시행자는 허가를 받지 아니하고 타인의 토지에 출입할 수 있다.

3. 위 1.에 따라 타인의 토지를 재료 적치장 또는 임시통로로 일시사용하거나 나무, 흙, 돌, 그 밖의 장애물을 변경 또는 제거하려는 자는 토지의 소유자·점유자 또는 관리인의 동의를 받아야 한다.

4. 위 3.의 경우 토지나 장애물의 소유자·점유자 또는 관리인이 현장에 없거나 주소 또는 거소가 불분명하여 그 동의를 받을 수 없는 경우에는 행정청인 도시·군계획시설사업의 시행자는 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 그 사실을 통지하여야 하며, 행정청이 아닌 도시·군계획시설사업의 시행자는 미리 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다.

5. 위 3.,4.에 따라 토지를 일시 사용하거나 장애물을 변경 또는 제거하려는 자는 토지를 사용하려는 날이나 장애물을 변경 또는 제거하려는 날의 3일 전까지 그 토지나 장애물의 소유자·점유자 또는 관리인에게 알려야 한다.

6. 일출 전이나 일몰 후에는 그 토지 점유자의 승낙 없이 택지나 담장 또는 울타리로 둘러싸인 타인의 토지에 출입할 수 없다.

7. 토지의 점유자는 정당한 사유 없이 타인토지 출입등에 따른 행위를 방해하거나 거부하지 못한다.

[29] [정답] 1 국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 다음의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다.

㉠ 개발행위허가의 취소
㉡ 도시·군계획시설사업의 시행자 지정의 취소
㉢ 실시계획인가의 취소

[30] [정답] 2

② 시범도시사업계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 시범도시사업의 목표·전략·특화발전계획 및 추진체제에 관한 사항
2. 시범도시사업의 시행에 필요한 도시·군계획 등 관련계획의 조정·정비에 관한 사항
3. 시범도시사업의 시행에 필요한 도시·군계획사업에 관한 사항
4. 시범도시사업의 시행에 필요한 재원조달에 관한 사항
4의2. 주민참여 등 지역사회와의 협력체계에 관한 사항
5. 그 밖에 시범도시사업의 원활한 시행을 위하여 필요한 사항

수고하셨습니다.

-명작공법과 함께하는 여러분은 합격입니다-